

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3342/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด ลำปาง
นาย ส นั้น สุด แดง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 89

ป.วิ.อ. มาตรา 213, มาตรา 225

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 3 ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ แต่ไม้และอุปกรณ์ทำไม้มีจำนวนเพียงเล็กน้อย โทษที่ศาลชั้นต้นกำหนดมานั้นมากเกินไป ศาลฎีกาเห็นสมควรลดลงให้เหมาะสมแก่รูปคดีแม้จำเลยที่ 3 จะมีได้ฎีกาแต่เหตุดังกล่าวเป็นเหตุในลักษณะคดี ศาลฎีกามีอำนาจที่จะพิพากษาลดลงไปถึงจำเลยที่ 3 ด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วยมาตรา 225 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 89

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 7, 47, 73, 74 ทวิ, 74 จัตวา พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2505 มาตรา 18 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 7, 19, 28 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522 มาตรา 9 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525 มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2505 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ตรีของกลางและจ่ายสินบนนำจับแก่ผู้แจ้งความนำจับด้วย

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48, 73 วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 91 ลงโทษฐานตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุกคนละ 2 ปี ฐานแปรรูปไม้มูลค่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุกคนละ 2 ปีฐานมีไม้มูลค่าไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุกคนละ 2 ปีรวมจำคุกคนละ 6 ปี ของกลางริบ

จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ยุติในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2530 เวลาประมาณ 9 นาฬิกาได้มีชาวบ้านประมาณ 200 คน ไปล้อมบ้านจำเลยที่ 3 ไว้ เนื่องจากทราบว่าการทำไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต รอจนเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงจึงได้จับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ในบริเวณบ้านจำเลยที่ 3 พร้อมทั้งยึดไม้แปรรูปและเครื่องมือแปรรูปไม้ตามบัญชีทรัพย์สินของกลางเอกสารหมาย ป.จ.2 และบัญชีรายละเอียดของไม้ เอกสารหมาย จ.4 ได้ที่บ้านจำเลยที่ 3 ซึ่งขณะนั้นจำเลยที่ 3 ไม่ได้อยู่ที่บ้าน เมื่อจำเลยที่ 3 กลับมาจึงได้ถูกจับกุมด้วย ท้องที่ที่เกิดเหตุเป็นเขตควบคุมการแปรรูปไม้ตามสำเนาประกาศกระทรวงเกษตร เอกสารหมาย จ.6 และไม้มูลค่าเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก.

ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2505คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า
จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ร่วมกระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ โจทก์มีนายถาวร มะเท
วินและนายเอกพล ไชยวุฒิ มาเบิกความเป็นประจักษ์พยานต่อศาลว่าเมื่อวันที่ 5
พฤษภาคม 2530 เวลาประมาณ 9 นาฬิกา พยานทั้งสองพร้อมด้วยชาวบ้านประมาณ
200 คน ได้พากันไปล้อมบ้านจำเลยที่ 3 ที่ทราบว่ามีการทำไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยให้นายจันทร์ นนทมาลย์ผู้ใหญ่บ้านไปตามตำรวจมาจับกุมคนร้าย พยานเห็น
จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 กับชายอีก 2 คนกำลังทำโต๊ะ 2 ตัว ในบริเวณบ้านจำเลยที่
3 โดยเห็นจำเลยที่ 1 เป็นคนใช้กบไสไม้ จำเลยที่ 2 เป็นคนทาเชลแล็ก ล้อมอยู่
ประมาณ 30 นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาถึงชายอีก 2 คนนั้นหลบหนีไปได้ ส่วนจำเลย
ที่ 1 และที่ 2 ได้พากันวิ่งไปที่รถจักรยานยนต์เพื่อจะหลบหนี ชาวบ้านจึงชี้ให้เจ้า
หน้าที่ตำรวจจับกุมไว้ได้ นอกจากนี้โจทก์ยังมีนายสุชาติ เสนางคนิกรกรรมการ
หมู่บ้านมาเบิกความสนับสนุนด้วยว่า เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2530 ก่อนเกิดเหตุ 2
วัน พยานได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าที่บ้านจำเลยที่ 3 มีการทำไม้เถื่อน จึงได้ไปดูและ
เห็นมีคนกำลังไสไม้ทำโต๊ะเป็นชายทั้งหมดรวม 4 คน จำได้เพียง 2 คนคือจำเลยที่
1 และที่ 2 ประกอบกับร้อยตำรวจตรีฉัตรไชย (บุญเลื่อน) ฉัตรแก้วมณีร้องสารวัตร
ปกครองป้องกันสถานีตำรวจภูธรอำเภองาวกับว่าที่ร้อยตรีสุวรรณ พิณฑานนท์ และ
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ปลัดอำเภองาว ผู้ร่วมจับกุมจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้มาเบิก
ความสอดคล้องต้องกันว่า เมื่อได้รับแจ้งเหตุและมาถึงบริเวณบ้านจำเลยที่ 3 แล้ว
ชาวบ้านได้ชี้ให้จับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ซึ่งกำลังจะหลบหนีโดยรถจักรยานยนต์ไว้ได้
พยานโจทก์ดังที่กล่าวมานี้ไม่เคยรู้จักหรือมีเหตุโกรธเคืองกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 มา
ก่อน อีกทั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่คนละฝ่ายกันด้วย จึงไม่มีเหตุให้ระแวงว่าจะร่วม
กันเบิกความปรักปรำใส่ร้ายจำเลยโดยไม่เป็นความจริงขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลาง
วัน พยานทุกคนมีโอกาสดูเห็นเหตุการณ์ได้ชัดเจนและเป็นเวลานาน เชื่อได้โดย
ปราศจากสงสัยว่าคำเบิกความดังกล่าวเป็นความจริง หากจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็น

เพียงผู้ที่มาจอตระจรรย์ยานยนต์เพื่อมุงดูเหตุการณ์ตามที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 นำสืบมาจริงแล้ว ก็ไม่มีเหตุที่ชาวบ้านจะชี้ให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวไว้แต่อย่างใด ข้อนำสืบของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ขัดต่อเหตุผล ส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์การทำให้ไม้ที่ยึดได้บนบ้านของจำเลยที่ 3 นั้น ได้ความจากคำเบิกความของนายถาวร มะเทวิน กับนายเอกพล ไชยวุฒิ สอดคล้องต้องกันว่าได้มีการนำขึ้นไปเก็บไว้บนบ้านของจำเลยที่ 3 ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึง มิใช่เป็นดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ตำนานพยานหลักฐานโจทก์ว่า การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปยึดเครื่องมือและอุปกรณ์การแปรรูปไม้ที่บ้านจำเลยที่ 3 นั้น ทำให้เป็นพินิจว่าในวันเกิดเหตุน่าจะไม่มีแปรรูปไม้แต่อย่างใด อนึ่งแม้ในชั้นสอบสวนจำเลยที่ 1 และที่ 2 จะได้ให้การปฏิเสธ แต่ได้ความจากคำเบิกความของร้อยตำรวจเอกสำราญ เจริญกิจ พนักงานสอบสวนว่าในชั้นที่พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันทำการแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ก็ได้ให้การรับสารภาพตามบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาเอกสารหมายเลข ป.จ.5 แผ่นที่ 2 และ ป.จ.6 แผ่นที่ 2 ที่จำเลยที่ 2 นำสืบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจให้จำเลยลงชื่อในเอกสารหมายเลข ป.จ.5 แผ่นที่ 2 ลงในกระดาษเปล่านั้น เป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ รับฟังไม่ได้พยานหลักฐานโจทก์รับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ร่วมกระทำผิดตามที่โจทก์ฟ้องจริง พยานหลักฐานของจำเลยไม่อาจฟังหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายกฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น แต่เห็นว่าไม้และอุปกรณ์การทำให้ไม้ของกลางมีจำนวนเพียงเล็กน้อย โทษที่ศาลชั้นต้นกำหนดมานั้นมากเกินไปสมควรลดลงให้เหมาะสมแก่รูปคดี แม้จำเลยที่ 3 จะมีได้ฎีกาแต่เหตุดังกล่าวเป็นเหตุให้ลักษณะคดีศาลฎีกามีอำนาจที่จะพิพากษาลดลงไปถึงจำเลยที่ 3 ที่มีได้ฎีกาด้วยได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วยมาตรา 225 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 89"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.
2489 มาตรา 48, 73 วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 91 ลงโทษฐาน
ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุกคนละ 1 ปี ฐานแปรรูปไม้มะค่าโมง
โดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุกคนละ 1 ปี ฐานมีไม้มะค่าโมงแปรรูปไว้ในครอบครองโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจำคุกคนละ 1 ปี รวมจำคุกคนละ 3 ปี ของกลางริบ

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ชุม สุกแสงเปลง-พินิจ ฉิมพาลี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ